

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 476/2530

นายลิมเซ่งเซียง หรือลิมเซ่งเซียง กับ
พวกฯ

โจทก์

กรมศุลกากร กับพวก

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ187 แผ่นที่ 6)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน500,000 บาท
พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินค่าเสียหายจำนวน 200,000
บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหาย
จำนวน364,055.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน
จำนวน 301,808 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 2
ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,320,674.87 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีของเงินจำนวน1,094,860 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ที่ 3 และชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 499,351.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 413,969.92 บาทนับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 4 ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 186,185)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 179)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ